Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014

Časová verzia účinná od: 15. mája 2019
Zmeny a doplnky: 5/2019

Obsah zobrazeného nariadenia má informatívny charakter.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. 2/2014
z 24. apríla 2014

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje sumy úhrad, spôsob určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

§ 2
Druhy zariadení

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach:

a) zariadenie pre seniorov,

b) zariadenie opatrovateľskej služby,

c) denný stacionár.

§ 3
Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov poskytuje tieto sociálne služby[1])

[1]) §15 ods. 1 a § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

a) odborné činnosti
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti
   1. ubytovanie,
   2. stravovanie,
   3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) ďalšie činnosti
   1. poskytovanie osobného vybavenia,
   2. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
   3. zabezpečenie záujmovej činnosti.

§ 4
Zariadenie opatrovateľskej služby

(1) Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje tieto sociálne služby[2])

a) odborné činnosti
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti
   1. ubytovanie,
   2. stravovanie,
   3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) ďalšie činnosti
   1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.

   2. V zariadení sa poskytuje starostlivosť spravidla po dobu troch mesiacov, najviac však šesť mesiacov v roku.

§ 5
Denný stacionár

Denný stacionár poskytuje tieto sociálne služby[3])

a) odborné činnosti

[2]) § 15 ods. 1 a § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[3]) § 15 ods. 1 a § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. zabezpečovanie pracovnej terapie,

b) obslužné činnosti
1. stravovanie,

c) ďalšie činnosti
1. zabezpečenie záujmovej činnosti.

§ 6
Úhrada za sociálne služby

(1) Prijímateľ sociálnych služieb (ďalej len „prijímateľ“) je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb.

(2) Riaditeľ zariadenia určuje sumu úhrady za poskytované sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne.[4])

(3) Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti. Prijímateľ neplatí za ďalšie činnosti poskytované v zariadení.

(4) Prijímateľ platí úhradu za poskytované sociálne služby mesačne podľa počtu dní v danom mesiaci.

(5) Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.[5])

§ 7
Úhrada za odborné činnosti

Suma úhrady za odborné činnosti na deň na osobu sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pri :

a) II. stupni 0,10 eur,
b) III. stupni 0,30 eur,
c) IV. stupni 1,49 eur,
d) V. stupni 1,82 eur,
e) VI. stupni 2,65 eur.

---

[4]) § 74 ods. 2 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[5]) § 72 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 8
Úhrada za obslužné činnosti

Úhrada za obslužné činnosti na deň na osobu sa určuje ako súčet úhrady za stravovanie a úhrady za ubytovanie, ak sa ubytovanie v zariadení poskytuje.

§ 9
Úhrada za stravovanie

(1) Pri určení sumy úhrady za stravovanie sa vychádza z celkovej hodnoty stravy. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

(2) Výšku celkovej hodnoty stravy na deň na osobu určuje riaditeľ zariadenia v sume od 3,80 eur do 9,20 eur.

(3) Výška úhrady za stravovanie na deň na osobu sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky stravnej jednotky, ku ktorým sa pripočítavajú režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady na prípravu stravy predstavujú 100% stanovenej výšky stravnej jednotky.

(4) Suma úhrady za stravovanie na deň na osobu sa určuje podľa počtu odobratých jedál v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je na:

a) raňajky 12%,
b) desiatu 9%,
c) obed 45%,
d) olovrant 9%,
e) večeru 25%.

(5) Prijímateľ v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.[6])

(6) Povinnosť prijímateľa v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v rámci tejto sociálnej služby jedlo, ustanovená v odseku 5, sa nevzťahuje na prijímateľa, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa osobitného predpisu,[7]) nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom alebo tento prijímateľ si stravovanie zabezpečí inak. [8])

[6]) §17 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 10
Úhrada za ubytovanie

(1) Suma úhrady za ubytovanie na deň na osobu sa určuje ako súčin dennej sadzby úhrady a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva.

(2) Denná sadzba za užívanie 1 m^2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,13 eur. V tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

(3) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí ako podiel veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a počtu prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

(4) Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o 0,30 eur, ak na jedného prijímateľa pripadá viac ako 16 m^2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

(5) Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o 0,10 eur, ak prijímateľ užíva obytnú miestnosť sám.

(6) Suma úhrady za ubytovanie sa znižuje na deň o 0,50 eur, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie a prijímateľ si spotrebu elektrickej energie hradí z vlastných prostriedkov.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2011 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2011.

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

primátor

[7]) Príloha č. 3 prvý bod zákona č. 488/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[8]) §17 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.